

Střední škola informatiky, poštovníctví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Osnova k tématům pro ústní maturitní zkoušku

Předmět: Teoretická zkouška z odborných předmětů

Právo a normy

Vyučující: Ing. et Ing. Miloš Bahenský, Ph.D.

Obor: 18-20-M/01 – Informační technologie

ŠVP: Kybernetická bezpečnost

Třída: KB4

Školní rok: 2025/2026

Legislativa KB – pojem KB a prameny; zařazení v systému práva; NIS2; předmět úpravy nZKB; podmínky pro registraci regulované služby; povinnosti poskytovatele regulované služby a protipatření; strategicky významná služba; výjimka z práva na informace; výkon veřejné správy v oblasti kybernetické bezpečnosti; kontrola vykonávaná Úřadem, nápravná a jiná opatření, přestupky a sankce.

Pracovní právo – pojem a prameny; zařazení v systému práva; účastníci; pracovní poměr; pracovní doba; odměňování práce; práce mimo PP; BOZP; NDA; manažerská smlouva; GDPR v personalistice, DPO; práce s utajovanými informacemi (vysvětlení pojmu, stupně utajení, druhy újmy, způsob ochrany utajovaných informací – podrobněji rozebrat personální bezpečnost).

Podnikání – pojem a právní úprava; podnikání podle ZOK (základní členění obchodních korporací; orgány obchodních korporací - nejvyšší, statutární, kontrolní; majetkové otázky - min. počet zakladatelů, základní kapitál, ručení; podnikání dle ŽZ (živnost, členění živností, podmínky provozování živností, živnostenská správa; podnikání v elektronických komunikacích; podnikání ve vazbě na: e-shop (cookies lišta, newslettery a e-mailing), veřejné zakázky, utajované informace.

Občanské právo – pojem a prameny; zařazení v systému práva; osoby (FO – právní osobnost, svéprávnost, ochrana osobnosti; PO – typy dle obč. zákoníku); věci (pojem a členění); absolutní práva (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, právo stavby, věcná břemena); relativní práva (závazek – vznik, zajištění a zánik); autorské právo (dílo, osobnostní a majetková práva autora, licenční smlouva); portál občana (přihlášení, využití pro občanskoprávní záležitosti).

Trestní právo – pojem a prameny; zařazení v systému práva; trestné činy (působnost, dělení, pachatel a účastník); podmínky trestní odpovědnosti; tresty a ochranná opatření; trestné činy v kyberprostoru a v oblasti utajovaných informací; trestní odpovědnost PO (trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži); orgány činné v trestním řízení; stádia trestního řízení.

Správní právo – pojem a prameny; zařazení v systému práva; dělení veřejné správy (státní správa a samospráva); obec, kraj (občan, orgány, působnost); správní řízení; zákon o svobodném přístupu k informacím (právo na informace); zákon o základních registrech (ROB, ROS, RÚIAN, RPP); služby veřejné správy (Czech POINT, portál občana, elektronický dokument a podpis).

Ústavní právo – pojem a prameny; zařazení v systému práva; ústavní zákony a jejich postavení v právním řádu; Ústava (moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní, územní samospráva); vazba LZPS na GDPR; krizové stavy – pojem a právní rámec (ústavní, obecný); druhy krizových stavů - nebezpečí, nouzový, ohrožení státu, válečný (právní předpis, důvod vyhlášení, kdo vyhláší, území, zveřejnění, doba trvání); orgány krizového řízení.

Ochrana osobnosti a soukromí – právní úprava; osobnost člověka; právo na ochranu podoby a soukromí a jeho omezení; právo na duševní a tělesnou integritu a zásahy do ní; prostředky ochrany práva na ochranu osobnosti; promlčení; ochrana OÚ (OÚ, zvláštní kategorie OÚ, zásady zpracování OÚ, práva subjektu údajů); právo na informace (povinné subjekty, žádost o informace a její vyřízení).

Aplikace KB – 10 kroků k implementaci nZKB: 1. zjistěte, zda se na vás zákon vztahuje, 2. proveďte sebehodnocení a určete režim povinností, 3. získání podpory vrcholového vedení, 4. stanovení rozsahu kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci, 5. proveďte analýzu a řízení rizik pokud spadáte do vyššího režimu (a i když ne), 6. položte stavební kameny kybernetické bezpečnosti (isms), 7. implementujte bezpečnostní opatření, 8. nastavte proces zvládání incidentů a hlášení, 9. proveďte audit a přezkum systému, 10. budujte kulturu kybernetické bezpečnosti.

Legislativa IT – pojem a prameny; zařazení v systému práva; ochrana osobních údajů (GDPR – pojem, práva subjektů údajů, povinnosti správců a zpracovatelů); kybernetická bezpečnost (NIS2 – cíle a povinnosti členských států, bezpečnostní opatření); digitální služby (zákon o digitálních trzích a službách – pojem, regulace online platforem, ochrana uživatelů); právní předpisy na ochranu soukromí (ePrivacy – pravidla pro sledování a zpracování údajů, cookies); regulace umělé inteligence (AI – etické zásady, pravidla pro nasazení v různých sektorech); práva uživatelů IT (právo na přístup k informacím, ochrana před diskriminací v digitálním prostředí, právo na transparentnost algoritmů).

Legislativa EU – charakteristika EU; hlavní orgány EU (ER, EK, REU, EP a SDEU); legislativní proces v EU; právní řád EU a vazba na právní řád ČR; formy sekundárního práva EU (nařízení - GDPR, směrnice - NIS2, rozhodnutí, stanoviska a doporučení); práva občanů EU.

Dozorové orgány – kontrolní řád (působnost a průběh kontroly); NÚKIB (regulovaná a strategicky významná služba); NBÚ (bezpečnostní prověrka); ÚOOÚ (ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím); ÚOHS (kartelové dohody, monopol, veřejné zakázky); ČTÚ (elektronické komunikace, poštovní služby, rádiové spektrum); SÚIP (švarcsystém); Živnostenský úřad (oprávnění); ČOI (ochrana spotřebitele).

